

# **Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche**

**2. Einheit  
4.5.2026**

**Dipl.-Jur. Jona Buhrke**

**[jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de](mailto:jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de)**

**Erlaubte Hilfsmittel:** Die Gesetzestextsammlungen des Zivil- und Wirtschaftsrechts sind zugelassene Hilfsmittel. Es ist gestattet, einzelne Paragraphen durch Reiter bzw. Klebezettel leichter auffindbar zu machen, Paragraphen durch Unterstreichungen zu markieren und/oder einzelne Worte innerhalb eines Paragraphen zu unterstreichen/oder zu markieren. **Pro Seite dürfen maximal 5 weitere Paragraphen handschriftlich notiert werden** (in der Regel handelt es sich dabei um Verweisungen auf §§ an anderer Stelle in der Textsammlung). **Andere Notizen, insbesondere in Gestalt von Worten oder Skizzen, sind nicht gestattet.**

- Klebezettel
- Bis zu 5 Paragraphenkommentierungen pro Seite
- KEINE Worte o.ä.

## Übersicht über die heutige Einheit

### Vertragsschluss

- Überblick
  - Rechtsgeschäft
  - Vertrag
  - Willenserklärung
- Übungsfälle 3 und 5

### Anfechtung und Nichtigkeit

- Anfechtungsvoraussetzungen (Schema)
- Überblick über die Anfechtungsgründe
- Übungsfälle 17 und 18

### Trennungs- und Abstraktionsprinzip

- Wiederholung
- Übungsfall 8

# VERTRAGSSCHLUSS



- Der Vertrag ist ein **Rechtsgeschäft**



**Rechtsgeschäft:** Tatbestand, der aus mindestens einer Willenserklärung besteht und auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.

→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens zwei übereinstimmenden Willenserklärungen (Angebot und Annahme) besteht.

- Das Rechtsgeschäft ist **abzugrenzen von:**



**Rechtsgeschäftsähnliche Handlung:** Eine Willenserklärung deren Rechtsfolge unabhängig vom Willen des Erklärenden eintritt, sondern vom Gesetz an die Erklärung geknüpft wird.

z.B. Mahnung, § 286 BGB, Fristsetzung, §§ 281, 323 BGB; Die Regeln für Rechtsgeschäfte (Erklärung, Zugang, etc.) sind überwiegend analog anwendbar



**Realakt:** Handlungen, die eine Rechtsfolge herbeiführen, ohne dass eine Erklärung erforderlich ist und unabhängig davon ob der Erfolg gewollt ist.

z.B. Verarbeitung § 950 I 1 BGB, Schatzfund § 984 BGB



**Gefälligkeitshandlung:** Die Parteien handeln ohne *Rechtsbindungswillen*; sie wollen rechtlich nicht an ihrer Erklärung festgehalten werden.

Ob eine Partei mit Rechtsbindungswillen handeln, ist durch Auslegung zu ermitteln (§§ 133, 157 BGB)



**Rechtsgeschäft:** Tatbestand, der aus mindestens einer **Willenserklärung** besteht und auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.

- Eine **Willenserklärung** ist die **Kundgabe** eines unmittelbar auf die **Herbeiführung einer Rechtsfolge** gerichteten Willens
- **Herbeiführung einer Rechtsfolge:** Die Person will sich rechtlich binden (Rechtsbindungswille)
  - **Kundgabe:** Der Wille sich rechtlich binden zu wollen wird erkennbar nach außen getragen

Einseitiges Rechtsgeschäft

Das Rechtsgeschäft besteht aus nur  
einer Willenserklärung  
z.B. Kündigung, Anfechtung,  
Testamentserrichtung

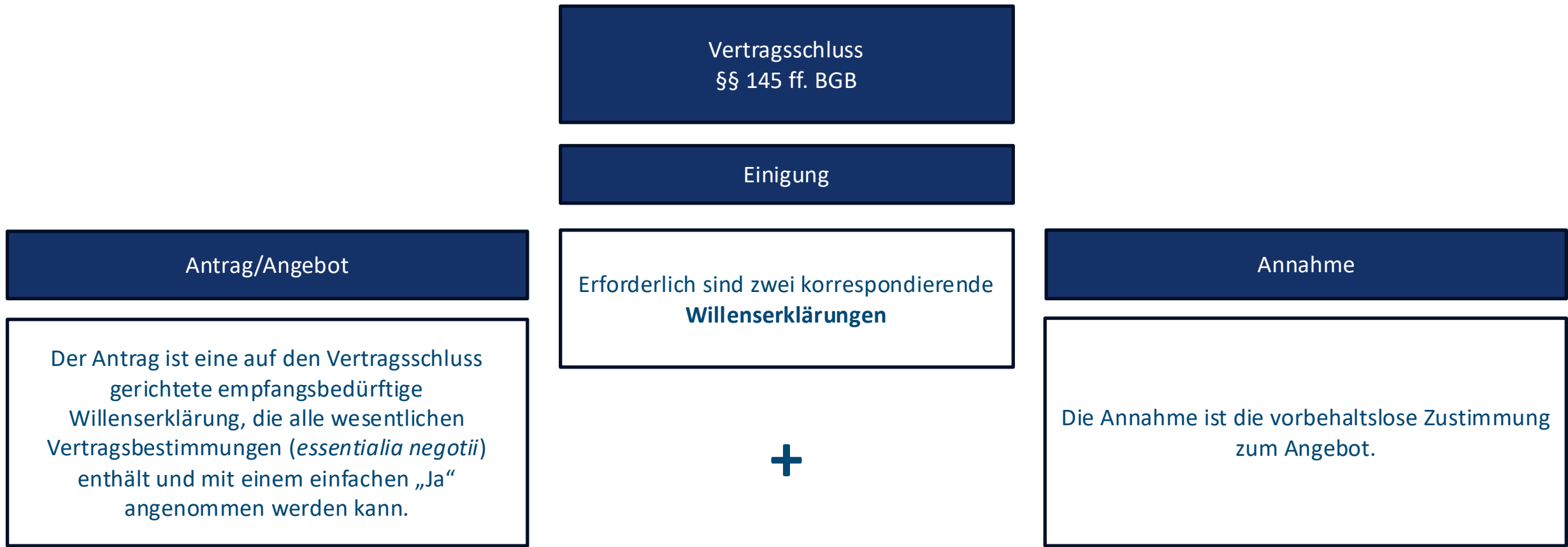
Man unterscheidet

Mehrseitiges Rechtsgeschäft

Das Rechtsgeschäft setzt mindestens 2  
Willenserklärungen voraus  
Vertrag

→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens zwei übereinstimmenden Willenserklärungen (Angebot und Annahme) besteht.

→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens **zwei übereinstimmenden Willenserklärungen** (Angebot und Annahme) besteht.



→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens **zwei übereinstimmenden Willenserklärungen** (Angebot und Annahme) besteht.

Annahme  
§§ 147 ff. BGB

- **Grundsatz:** Vorbehaltslose Zustimmung zum Angebot, die dem anderen Vertragsteil fristgerecht zugehen muss (empfangsbedürftige Willenserklärung)
- **Sonderfälle** in §§ 147 ff. geregelt:
  - **Abändernde Annahme**
    - Keine **vorbehaltslose** Zustimmung
    - § 150 BGB – gilt als neuer Antrag
  - **Verspätete Annahme**
    - **Annahmefrist**
      - ergibt sich aus §§ 147 f. BGB
      - Unter Anwesenden/am Telefon: sofort – d.h. ohne schuldhaftes Zögern
      - Unter Abwesenden: Abhängig von den Umständen des Einzelfalls
      - Ausnahme: § 148 – Bestimmung einer Annahmefrist
    - **Folge** der verspäteten Annahme: §§ 149 f. – grds. **neuer Antrag**
  - **Nicht empfangsbedürftige Annahme**
    - U.U. kann die Erklärung der Annahme ggü. dem Anbietenden entbehrlich sein
    - Achtung: Macht nicht Willenserklärung als solche entbehrlich!

→ Ein **Vertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens **zwei übereinstimmenden Willenserklärungen** (Angebot und Annahme) besteht.

### Der Vertragsschluss im Gutachtenstil

Anspruch auf Kaufpreiszahlung aus § 433 Abs. 2 BGB

- Ausgangsfrage: **Wer** will **was** **von wem** **woraus**?
- **Obersatz:** **A** könnte einen Anspruch auf **Kaufpreiszahlung i.H.v. 100€** **gegen B** aus § 433 Abs. 2 BGB haben.
- **Obersatz 2:** Dafür müsste ein **Kaufvertrag** zwischen A und B **nach §§ 145 ff. BGB zustande gekommen** sein.
- **Definition:** Ein **Kaufvertrag** ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens zwei übereinstimmenden Willenserklärungen (Angebot und Annahme) besteht. Das **Angebot** ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, die die wesentlichen Vertragsbestandteile (essentialia negotii) enthält und mit einem einfachen „Ja“ angenommen werden kann. Die **Annahme** ist die vorbehaltlose Zustimmung zum Angebot.
- **Subsumtion:** *Hier kommt es auf den Sachverhalt an. Passen die Handlungen im Sachverhalt zur Definition? Achtung: Keine bloße Nacherzählung des Sachverhalts!*
- **Ergebnis:** Zwischen A und B ist ein/kein Kaufvertrag zustande gekommen. A hat mithin einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung i.H.v. 100€ gegen B aus § 433 Abs. 2 BGB.

U.U. im Anschluss noch **Erlöschen** (Erfüllung, Rücktritt, Aufrechnung, etc.) und **Durchsetzbarkeit** (Einreden/Einwendungen) des Anspruchs prüfen!

Rechtsgeschäft

Vertrag

Willenserklärung

→ Eine **Willenserklärung** ist die **Kundgabe** eines unmittelbar auf die **Herbeiführung einer Rechtsfolge** gerichteten Willens

- Notwendiger Bestandteil des Rechtsgeschäfts und somit auch des Vertrags
- Zu Prüfen:
  - **Vorliegen einer Willenserklärung**
    - Äußerer und innerer Tatbestand
  - **Wirksamkeit der Willenserklärung**
    - Wirksamkeitserfordernisse – Abgabe und Zugang
    - Wirksamkeitshindernisse – Nichtigkeitsgründe

## Willenserklärung

→ Äußerer Tatbestand:  
Äußerung des Willens

### 1. Erklärungshandlung

→ Nach außen tragen eines inneren  
Willens

Ausdrücklich (schriftlich oder mündlich) oder auch  
konkludent (sich aus den Umständen und dem  
Handeln der Person ergebend)

### 2. Objektiver Rechtsbindungswille

→ Aus der Sicht des Empfängers auf  
das Herbeiführen einer Rechtsfolge  
gerichtet

Auslegung anhand der Umstände des Einzelfalls, §  
133 BGB

Der Rechtsbindungswille fehlt etwa bei der  
*invitatio ad offerendum* und dem  
Gefälligkeitsverhältnis

### 3. Bezeichnung von Rechtsfolgen

→ Bezeichnung von Rechtsfolgen  
Die Erklärung muss eine bestimmte rechtliche  
Folge bezeichnen, die herbeigeführt werden soll

## Willenserklärung

→ Innerer Tatbestand:  
Wille

### 1. Handlungswille

→ Wille, überhaupt den äußeren  
Tatbestand herbeizuführen, also sich  
irgendwie zu Verhalten

Fehlt bei Handlungen eines Schlafenden,  
Reflexhandlungen und *vis absoluta*

### 2. Erklärungsbewusstsein

→ Wille, überhaupt eine  
rechtsgeschäftliche Erklärung  
irgendwelcher Art abzugeben

Fehlt, wenn jemand über die Bedeutung seines  
Handelns irrt (z.B. Unterschreiben einer  
Geburtskarte statt eines Vertrags oder Gruß  
statt Abgabe eines Gebots auf einer Auktion –  
Trierer Weinversteigerungsfall)

### 3. Geschäftswille

→ Wille, ein ganz bestimmtes  
Rechtsgeschäft abzuschließen

## Willenserklärung

### Folgen von Tatbestandsmängeln

#### Objektiver Tatbestand

→ Fehlt ein Teil des objektiven Tatbestands liegt keine Willenserklärung vor

#### Handlungswille

→ Fehlt der Handlungswille liegt ebenfalls keine Willenserklärung vor

#### Erklärungsbewusstsein

→ Die Folgen des fehlenden Erklärungsbewusstseins sind umstritten:  
M.M. Erklärungsbewusstsein ist konstitutives Erfordernis für WE – es liegt keine WE vor  
h.M. zumindest bei Erkennbarkeit der Abgabe einer Erklärung, liegt eine WE vor, die jedoch anfechtbar ist

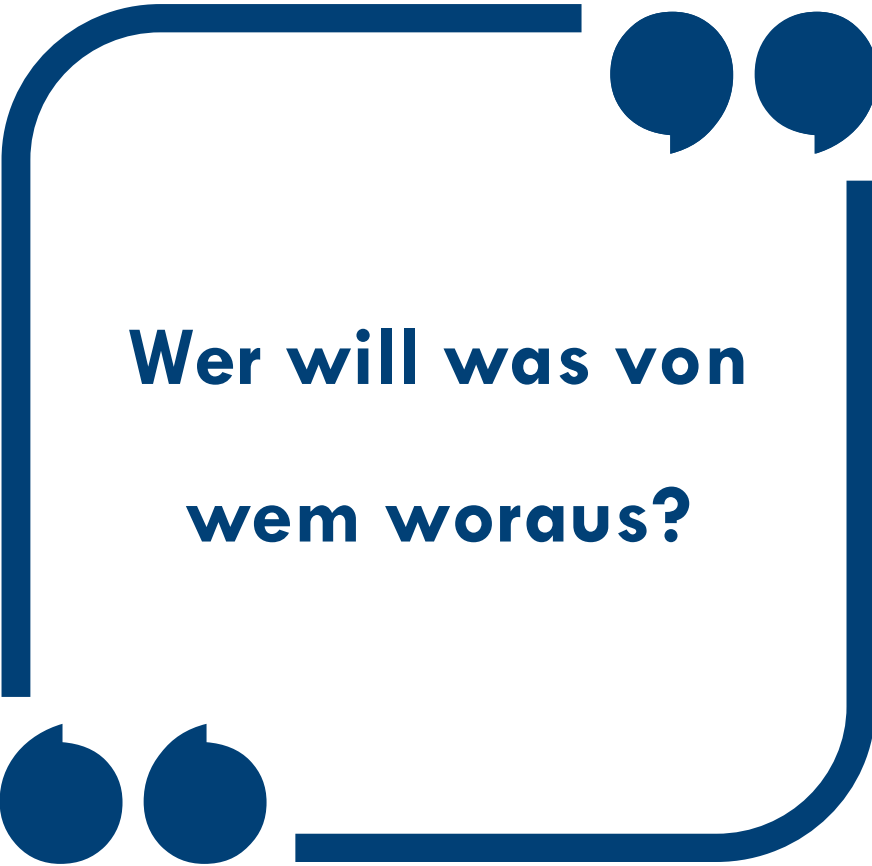
#### Geschäftswille

→ Fehlt der Geschäftswille liegt zunächst eine WE vor; diese ist jedoch anfechtbar

Die Studentin K möchte ihren Wochenendeinkauf erledigen und blättert daher auf der Suche nach Sonderangeboten die Werbeprospekte mehrerer Supermärkte durch. Dabei entdeckt sie auch das Angebot einer Kaffeemaschine der Marke Jura für EUR 10,-. Hoch erfreut über diese günstige Kaffeemaschine geht K am folgenden Tag zu dem offerierenden Supermarkt V. Da sie die Kaffeemaschine nicht finden kann, fragt sie einen Verkäufer, der ihr allerdings zu ihrer Enttäuschung mitteilt, dass alle Jura-Maschinen bereits 10 Minuten nach Öffnung des Geschäfts ausverkauft waren. K ist empört über dieses „unseriöse Vorgehen“ und verlangt vom Supermarktbetreiber V die Lieferung einer Jura-Kaffeemaschine zum offerierten Preis.

**Hat K einen Anspruch gegen V auf Lieferung einer Jura-Kaffeemaschine?**

(Die Voraussetzungen der Stellvertretung sind nicht zu prüfen. Der Verkäufer ist Vertreter des V.)



# Wer will was von wem woraus?

## Wer

„Wer“ zielt auf die Frage nach dem **Anspruchssteller** (Gläubiger):

Wer verlangt ein Tun oder Unterlassen von einem anderen?

## Will Was

„Was“ zielt auf die Frage nach dem **Anspruchsinhalt**

## Von Wem

„Von Wem“ zielt auf die Frage nach dem **Anspruchsgegner** (Schuldner)

## Woraus

„Woraus“ zielt auf die Frage nach der **Anspruchsgrundlage**  
Welche Norm könnte das Recht gewähren?

## **A. Anspruch K gegen V aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB**

K könnte einen Anspruch auf Lieferung einer Jura-Kaffeemaschine zum Preis von EUR 10,- gegen V aus einem Kaufvertrag nach § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

### **I. Anspruch entstanden**

Der Anspruch auf Lieferung einer Kaffeemaschine setzt zunächst das Vorliegen eines wirksamen Kaufvertrags voraus.

#### **1. Einigung**

Voraussetzung für einen wirksamen Kaufvertrag ist die Abgabe zweier korrespondierender Willenserklärungen, Antrag und Annahme, §§ 145 ff. BGB. Das Angebot ist eine auf den Vertragsschluss gerichtete empfangsbedürftige Willenserklärung, welche alle wesentlichen Vertragsbestandteile enthält und mit einem einfachen „Ja“ angenommen werden kann. Die Annahme ist die vorbehaltlose Zustimmung zum Angebot.

## a) Antrag/Angebot

### aa) Antrag des V durch den Werbeprospekt?

Ein solcher Antrag könnte V durch die Ausschreibung im Werbeprospekt abgegeben haben. Dies könnte einen Antrag **ad incertis personas** darstellen, bei welchem alle *essentialia negotii* zumindest bestimmbar sind.

Fraglich ist jedoch, ob der hierfür erforderliche **Rechtsbindungswille** vorliegt.

Die Erklärung ist nach dem **objektivierten Empfängerhorizont gem. §§ 133, 157 BGB auszulegen**: Danach liegt der objektive Erklärungstatbestand vor, wenn sich das Verhalten des Erklärenden für einen **objektiven Beobachter in der Rolle des Erklärungsempfängers** als die Äußerung eines Rechtsbindungswillens darstellt.

## Auslegung der Erklärung: Angebot (Rechtsbindungswille!) oder lediglich *invitatio ad offerendum*?

### (1) Solvenz des Vertragspartners

Händler möchte sich **nicht gegenüber jedermann verpflichten**, die Ware zu liefern -> Interesse des Verkäufers, zunächst die Solvenz seines Vertragspartners zu überprüfen

### (2) Gefahr der Mehrfachverpflichtung

Zudem will ein Händler nur so viele Verträge schließen, wie er Geräte liefern kann. Anderenfalls würde er sich **schadensersatzpflichtig** gegenüber denjenigen Käufern machen, welche kein Gerät mehr bekommen. Das Anpreisen von Ware in einem Verkaufsprospekt kann aus der Sicht eines objektiven Empfängers demzufolge lediglich als Aufforderung an den Betrachter verstanden werden, seinerseits dem werbenden Händler einen Antrag auf Abschluss eines Kaufvertrags zu machen (**sog. *invitatio ad offerendum***)

### (3) Zwischenergebnis (ZE)

Es liegt kein Antrag des V vor.

### bb) Antrag der K durch Verlangen der Lieferung (+)

Indem die K die Lieferung der Kaffeemaschine zum Preis von 10 € von V verlangt, hat sie ein Angebot abgegeben.

## **b) Annahme**

V müsste das Angebot angenommen haben. Da V dem Angebot der K nicht zustimmt liegt keine Annahme vor.

*Hinweis: Die Annahme wurde oben definiert, deshalb muss die Definition nicht erneut erfolgen. Alternativ kann die Definition der Annahme auch erst an dieser Stelle im Gutachten erfolgen.*

## **b) Zwischenergebnis**

Es wurden keine zwei korrespondierenden Willenserklärungen im Hinblick auf den Abschluss eines Kaufvertrages abgegeben. K und V haben sich nicht geeinigt.

## **2. Zwischenergebnis**

Mangels Einigung ist kein Kaufvertrag zustande gekommen. Der Anspruch ist nicht entstanden.

## **II. Ergebnis**

K hat keinen Anspruch auf Lieferung einer Jura-Kaffeemaschine zum Preis von EUR 10,- gegen V aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.

*Hinweis: Jede Gutachtenebene muss durch ein Ergebnis wieder geschlossen werden! Wer a sagt muss auch b sagen!*

### Fall 3

Der Student S hat trotz Semesterbeginns noch immer keine Wohnung gefunden. Im örtlichen Tageblatt liest S die nachfolgende Anzeige:

*„2 Zimmer, Küche, Bad, 50 m<sup>2</sup>, Balkon, Monatsmiete € 300.- (warm), Hauptplatz 20, Besichtigung Montag ab 9:00 Uhr“*

Am Montag erscheint S noch um 8:45 am Hauptplatz 20. Dort trifft er auf den Vermieter V, dem er – noch vor der Besichtigung der Wohnung – erklärt, dass er das „Angebot“ sofort annehme. Dieser entgegnet, dass er die Wohnung nicht an Studenten vermiete.

**Steht S gegen V ein Anspruch auf Überlassung der Wohnung zu?**

## **A. Anspruch S gegen V aus § 535 Abs. 1 S. 1 BGB**

**S könnte gegen V einen Anspruch auf Überlassung der Wohnung aus § 535 Abs. 1 S. 1 BGB haben.**

### **I. Einigung über den Abschluss eines Mietvertrags**

Voraussetzung ist ein wirksamer Mietvertrag, § 535 BGB. Ein Mietvertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, durch das sich der Vermieter verpflichtet, dem Mieter während der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache zu gewähren und sich der Mieter im Gegenzug verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten.

#### **1. Anzeige als Antrag (§ 145 BGB)?**

- (-), da fehlender Rechtsbindungswille, daher: *invitatio ad offerendum*

#### **2. Äußerung des S als Antrag (§ 145 BGB) (+)**

#### **3. Annahme (-)**

### **II. Ergebnis: Kein Anspruch S gegen V aus § 535 Abs. 1 S. 1 BGB**

## ANFECHTUNG UND WILLENSMÄNGEL



## Willensmängel

Ein Willensmangel liegt vor, wenn Wille und Erklärung unbewusst auseinanderfallen

### Antiquitätenversteigerung

## Flohmarktschüssel bringt Käufer 600.000 Euro ein

Das ist der Traum vieler Trödelmarkt-Fans: Auf einem Flohmarkt in Connecticut hat ein Käufer 35 Dollar für ein Schüsselchen ausgegeben. Sie entpuppte sich als Rarität der Ming-Dynastie.

18.03.2021, 08.50 Uhr

### Reisebüro-Panne

## Sächsische Kundin bucht Bordeaux statt Porto

Eine undeutliche Aussprache im Reisebüro kann teuer werden. Fast 300 Euro muss eine Kundin aus Sachsen für einen Flug zahlen, den sie nie angetreten hat - weil sie den gewünschten Zielort Porto dialektbedingt nicht klar artikuliert.

14.09.2012, 10.00 Uhr

## Willensmängel

Ein Willensmangel liegt vor, wenn Wille und Erklärung unbewusst auseinanderfallen

Folge: Der Erklärende ist rechtlich an eine Erklärung gebunden, die er so nicht abgeben wollte

## Anfechtung der Willenserklärung

Daher besteht unter gewissen Umständen die Möglichkeit, die eigene Willenserklärung anzufechten

Rechtsfolge der Anfechtung: *Ex tunc* Nichtigkeit der Willenserklärung, § 142 Abs. 1 BGB

## Anfechtungsvoraussetzungen (Prüfungsschema)

**Obersatz:** Die Willenserklärung des/der X könnte gem. § 142 Abs. 1 BGB ex tunc nichtig sein.

### Anfechtungsgrund

Irrtum des Anfechtenden (§§ 119 Abs. 1, Abs. 2, 120) oder arglistige Täuschung/widerrechtliche Drohung (§ 123). Erforderlichkeit ist die **Kausalität** des Anfechtungsgrundes für die WE!

### Anfechtungserklärung

Erklärung der Anfechtung gegenüber dem Anfechtungsgegner, § 143

### Anfechtungsfrist

Die Erklärung muss innerhalb der Anfechtungsfrist erfolgen. Abhängig vom Anfechtungsgrund:  
§ 121 Abs. 1 – unverzüglich (= ohne schuldhaftes Zögern)  
§ 123 – 1 Jahr (ab Kenntnis/Beendigung der Zwangslage)

### Kein Ausschluss der Anfechtung

Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Anfechtungsberechtigte das anzufechtende Rechtsgeschäft bestätigt hat, § 144

Rechtsfolge der Anfechtung: *Ex tunc* **Nichtigkeit der Willenserklärung**, § 142 Abs. 1 BGB; ggfs. **Schadensersatzpflicht des Anfechtenden**, § 122 Abs. 1 BGB

*Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP*

## Anfechtungsgründe

### Fehler bei der **Willensäußerung**

#### Inhaltsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 1

Der Erklärende irrt über den Inhalt seiner Erklärung. Er weiß was er sagt, aber denkt es bedeute etwas anderes.  
 Bsp. Bestellung eines „halven Hahns“ im Glauben, es sei ein halbes Hähnchen, obwohl es sich um ein Roggenbrötchen mit Käse handelt

#### Erklärungsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 2

Der Erklärende erklärt etwas anderes als er wollte.  
 Bsp. Versprechen, Verschreiben, Vertippen

#### Übermittlungsirrtum, § 120

Verfälschung der Erklärung im Übermittlungsprozess.  
 Bsp. Die der Brief schwimmt durch Wasser, Die Email wird beim Empfänger falsch angezeigt, der Bote gibt die Erklärung fehlerhaft wieder

### Fehler bei der **Willensbildung**

Fehler bei der Willensbildung sind als sog. Motivirrtümer grds. unbeachtlich. Es liegt in der Verantwortung des Erklärenden sich über den Grund für seine Erklärung klarzuwerden. Der Rechtsverkehr kann hierauf keine Rücksicht nehmen. 2 Ausnahmen:

#### Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2

Der Erklärende irrt über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Vertragsleistung.  
 Verkehrswesentlich sind alle wertbildenden Faktoren, die einer Sache oder Person unmittelbar anhaften  
 Bsp. Der Käufer hält die Kopie für ein Original

#### Arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung, § 123

Eine **arglistige Täuschung** ist das bewusste Vorspiegeln unwahrer oder die Vorenthaltung wahrer Tatsachen.  
 Die **Drohung** ist das Inaussichtstellen eines empfindlichen Übels, auf das der Drohende Einfluss zu haben vorgibt.  
**Widerrechtlich** ist die Drohung, wenn das angedrohte Übel, der erstrebte Erfolg oder das Verhältnis aus beidem rechtswidrig ist.

## Fall 17

K beschließt, sich einen neuen Mantel zu kaufen. Er sucht daher den Laden des V auf, in dem er einen Mantel entdeckt, der versehentlich mit € 99.- falsch ausgezeichnet ist. Eigentlich wollte V den Mantel mit € 149.- auspreisen. K begibt sich mit dem Mantel zur Kasse, wo V den Preis von € 99.- eingibt. Da K bemerkt, dass er kein Geld bei sich hat, vereinbart er mit V, dass dieser den Mantel bis zum Geschäftsschluss aufbewahrt und er ihn dann abholen und bezahlen wird. Als K den Mantel abholen möchte, weigert sich V unter Berufung auf den Preisauszeichnungsfehler, den Mantel gegen Zahlung von € 99.- herauszugeben.

**Kann K von V den Mantel gegen Zahlung von € 99.- herausverlangen?**

## **Anspruch von K gegen V auf Übergabe und Übereignung des Mantels aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB?**

**K könnte gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Mantels aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben (*Zug um Zug gegen Zahlung von € 99.-, vgl. § 322 Abs. 1 BGB*)**

### **I. Anspruch entstanden**

#### **1. Einigung**

##### **a) Antrag durch Anbieten des Mantels im Geschäft? (-)**

- Geschäftsinhaber möchte sich den Vertragsschluss im Hinblick auf die Person des Kunden (Bonität), Falschauszeichnung, etc. vorbehalten (s.o. Fall 2)

##### **b) Antrag des K an der Kasse, § 145 BGB (+)**

##### **c) Annahme durch V, § 147 Abs. 1 S. 1 BGB (+)**

### **2. Nichtigkeit der Annahme gem. § 142 Abs. 1 BGB?**

Fraglich ist, ob die Annahmeerklärung des V wegen Anfechtung gem. § 142 Abs. 1 BGB **ex tunc** nichtig ist.

**a) Anfechtungserklärung, § 143 Abs. 1 und 2 BGB (+)**

Die Anfechtung setzt gem. § 143 Abs. 1 BGB zunächst eine Anfechtungserklärung ggü. dem richtigen Anfechtungsgegner voraus. Der Anfechtungsgegner ist bei einem Vertrag gem. § 143 Abs. 2 BGB der andere Teil. V müsste die Anfechtung gegenüber K erklärt haben. Eine ausdrückliche Erklärung der Anfechtung erfolgt nicht. Jedoch ist die Weigerung des V den Mantel auszuhändigen unter Berufung auf den Preisauszeichnungsfehler nach §§ 133, 157 BGB als Anfechtungserklärung auszulegen.

**b) Anfechtungsgrund**

Die Anfechtung setzt ferner das Vorliegen eines Anfechtungsgrundes voraus.

**aa) Erklärungsirrtum gem. § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB**

- setzt voraus, dass V eine Willenserklärung mit einem Inhalt abgegeben hat, den er eigentlich gar nicht erklären wollte, bspw. durch Versprechen oder Verschreiben.
- Liegt nicht vor: V wollte € 99.- in die Kasse eingeben und verlangen.

**bb) Inhaltsirrtum gem. § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB**

- der Erklärende irrt über die Bedeutung oder Tragweite der abgegebenen Erklärung
- V wollte die Annahme des auf den Abschluss eines Kaufvertrags über den Mantel zu einem Preis von € 99.- gerichteten Antrags des K erklären und hat die Annahme auch erklärt.

**c) Eigenschaftsirrtum gem. § 119 Abs. 2 BGB (-)**

- Eigenschaften sind wertbildende Faktoren, nicht aber das Ergebnis der Wertbildung (= Kaufpreis).

**d) Zwischenergebnis: Anfechtungsgrund (-)**

**c) Zwischenergebnis: Nichtigkeit nach § 142 Abs. 1 BGB (-)**

**II. Anspruch Erloschen/Anspruch Durchsetzbar (+)**

**III. Ergebnis**

K hat gegen V einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Mantels aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB (Zug um Zug gegen Zahlung von € 99.-, vgl. § 322 Abs. 1 BGB)

## Fall 18

V verkauft K einen Gebrauchtwagen für 3.000 Euro. Bei den Verkaufsverhandlungen erkundigt sich K ausdrücklich danach, ob das Fahrzeug unfallfrei ist. V sichert wider besseres Wissen die Unfallfreiheit zu. Später erfährt K, dass der Wagen einen schweren Auffahrunfall erlitten hat. K, dem der Wagen schon übergeben wurde, hat den Kaufpreis noch nicht gezahlt.

**Muss K den Kaufpreis zahlen?**

(Ein Rücktritt vom Vertrag ist nicht zu prüfen.)

## **Anspruch V gegen K auf Zahlung von € 3.000.- gem. § 433 Abs. 2 BGB**

### **I. Anspruch entstanden**

#### **1. Abschluss eines Kaufvertrages, § 433 BGB (+)**

#### **2. Nichtigkeit der Willenserklärung des K wegen Anfechtung gem. § 142 Abs. 1 BGB (ex tunc)?**

**a) Anfechtungserklärung** gem. § 143 Abs. 1 BGB – müsste noch ggü. V abgegeben werden

#### **b) Anfechtungsgrund**

- **Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB?**

**a) Täuschungshandlung (+)**, V hat Fehlvorstellung hervorgerufen

Eine Täuschung ist das Hervorrufen oder Aufrechterhalten einer Fehlvorstellung.

**b) Arglist (+)**, da Unfallfreiheit „wider besseres Wissen“ zugesichert wurde

**c) Kausalität** zwischen Täuschung und Erklärung (+)

**c) Anfechtungsfrist (+)** – innerhalb eines Jahres ab Kenntnis der Täuschung (§ 124 Abs. 1 BGB)

**d) Zwischenergebnis** – K hat seine Willenserklärung erfolgreich angefochten

### **II. Ergebnis**

Bei Abgabe einer Anfechtungserklärung ist die Willenserklärung des K (§ 142 Abs. 1 BGB) und damit auch der Kaufvertrag ex tunc nichtig. Ein Anspruch des V gegen K aus § 433 Abs. 2 BGB besteht in diesem Fall nicht. K müsste den Kaufpreis dann nicht zahlen.

## Weitere Nichtigkeitsgründe des BGB

§§ 104 ff. BGB

Geschäftsunfähigkeit

§§ 116 – 118 BGB

Geheimer Vorbehalt, Scheingeschäft, Mangel an Ernstlichkeit

§ 125 Abs. 1 S. 1 BGB

Formnichtigkeit

§ 134 BGB

Verstoß gegen ein Verbotsgesetz

§ 138 BGB

Wucher/Sittenwidrigkeit

**Folge:** Der Anspruch gelangt nicht zum Entstehen. Prüfung unter **I. Anspruch entstanden.**

Der drogensüchtige A kauft von seinem „Dealer“ B Kokain. Bei der Übergabe des „Stoffes“ wird vereinbart, dass A den Kaufpreis (€ 100,-) später begleicht.

**Kann B von A die Zahlung von € 100.- verlangen?**

Auf § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG wird hingewiesen.

## Auszug aus dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

### § 29 Straftaten

- (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft,
  2. [...]

**Anspruch B gegen A auf Zahlung von EUR 100.- aus § 433 Abs. 2 BGB**

**B könnte gegen A einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gemäß § 433 Abs. 2 BGB haben.**

**I. Anspruch entstanden**

**1. Einigung (+)**

**2. Wirksamkeit des Kaufvertrags?**

**a) Nichtigkeit gem. § 134 BGB i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG**

Der Kaufvertrag könnte gem. § 134 BGB i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG nichtig sein.

**aa) Verbotsgesetz**

- Gesetz muss – seinem Zweck entsprechend – den Inhalt oder die Vornahme eines Rechtsgeschäfts untersagen, d.h. das Rechtsgeschäft als solches missbilligen
- Hier: Der unerlaubte Umgang mit Kokain ist verboten und führt sogar zu einer Strafbarkeit nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG
- Das Verbot trifft den Regelungsinhalt des Geschäftes und zieht nach seinem Sinn und Zweck auch die zivilrechtliche Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts nach sich

**bb) Zwischenergebnis: Verbotsgesetz (+)**

**b) Zwischenergebnis: Nichtigkeit des Kaufvertrags (+)**

**II. Ergebnis**

Kein Anspruch B gegen A auf Zahlung von 100.- aus § 433 Abs. 2 BGB.

## TRENNUNGS- UND ABSTRAKTIONSPRINZIP



## Das Trennungsprinzip

Beispielsfall: A kauft ein Auto von B

Kaufvertrag

Folge: § 433 I 1 BGB: **Anspruch des A** auf Übereignung und Übergabe

Durch den Kaufvertrag wird A nicht Eigentümer sondern erwirbt lediglich einen Anspruch auf Übereignung!

Das Eigentum erwirbt A erst durch die Übereignung nach §§ 929 ff. BGB

Wir trennen:

(Kauf)**Vertrag**  
= schuldrechtliches Geschäft  
(Verpflichtungsgeschäft)

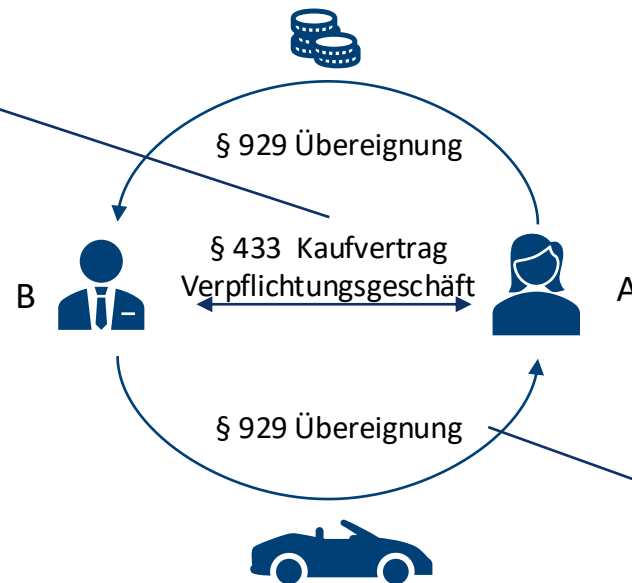


Übereignung (§§ 929 ff.)  
= dingliches Geschäft  
(Verfügungsgeschäft)

## Das Trennungsprinzip

### Beispielsfall: A kauft ein Auto von B

Begründet nach § 433 I Satz 1 BGB nur die **Verpflichtung** des A zur Übergabe und Übereignung, führt nicht zum Eigentumsübergang auf B.  
Begründet für B die Pflicht zur Kaufpreiszahlung



Eigentum erwirbt B erst durch das Verfügungsgeschäft, durch die Übereignung nach § 929 S. 1 BGB. Diese setzt Einigung, Übergabe, Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe und die Berechtigung voraus.

## Das Abstraktionsprinzip

Beispielsfall: A kauft ein Auto von B und ficht den Kaufvertrag anschließend wegen Inhaltsirrtums an.

Folge für den Kaufvertrag  
**Nichtigkeit**, § 142 I BGB; Es besteht kein Anspruch auf Übergabe und Übereignung aus § 433 I 1 BGB

Die Anfechtung richtet sich jedoch nur gegen den (schuldrechtlichen) Kaufvertrag!

Die Übereignung bleibt als eigenständiges (dingliches) Rechtsgeschäft grds. Wirksam, solange nicht auch sie unmittelbar auf dem Irrtum beruht (Fehleridentität).

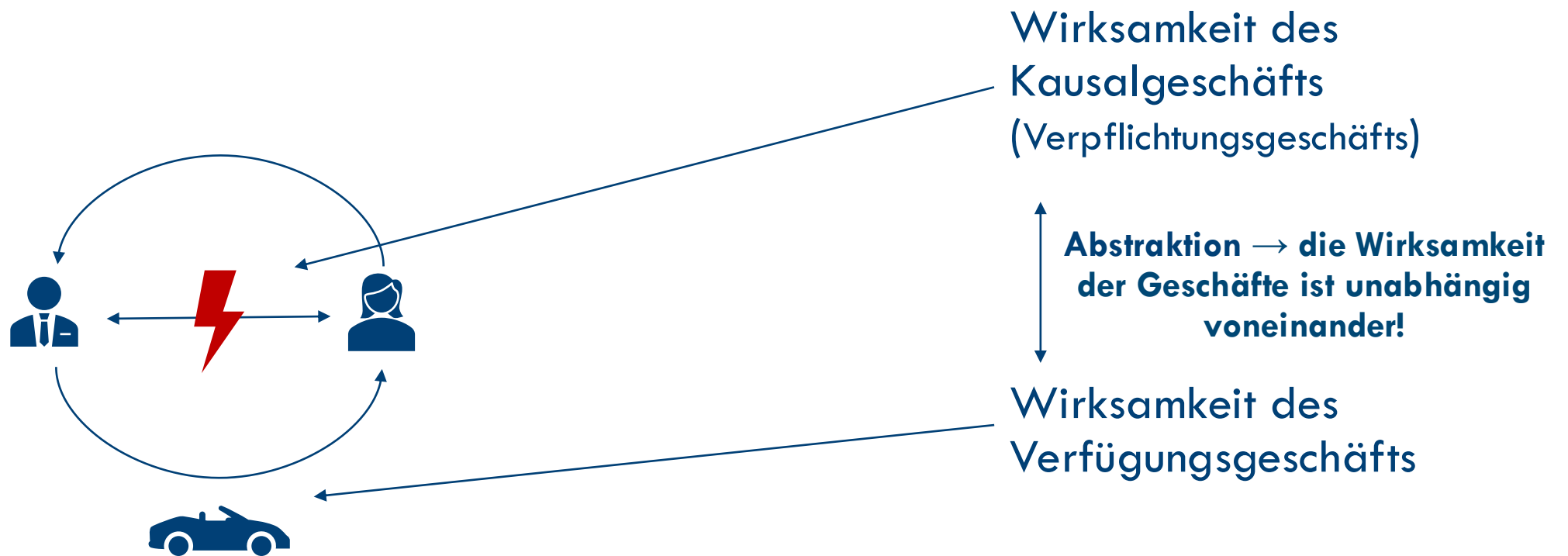
Unfair? Nein: B kann das Auto nach § 812 I 1 Alt. 1 BGB zurückfordern. Nur **kein automatischer Rückfall des Eigentums!**

(Kauf)Vertrag  
= schuldrechtliches Geschäft  
(Verpflichtungsgeschäft)



Übereignung (§§ 929 ff.)  
= dingliches Geschäft  
(Verfügungsgeschäft)

## Das Abstraktionsprinzip

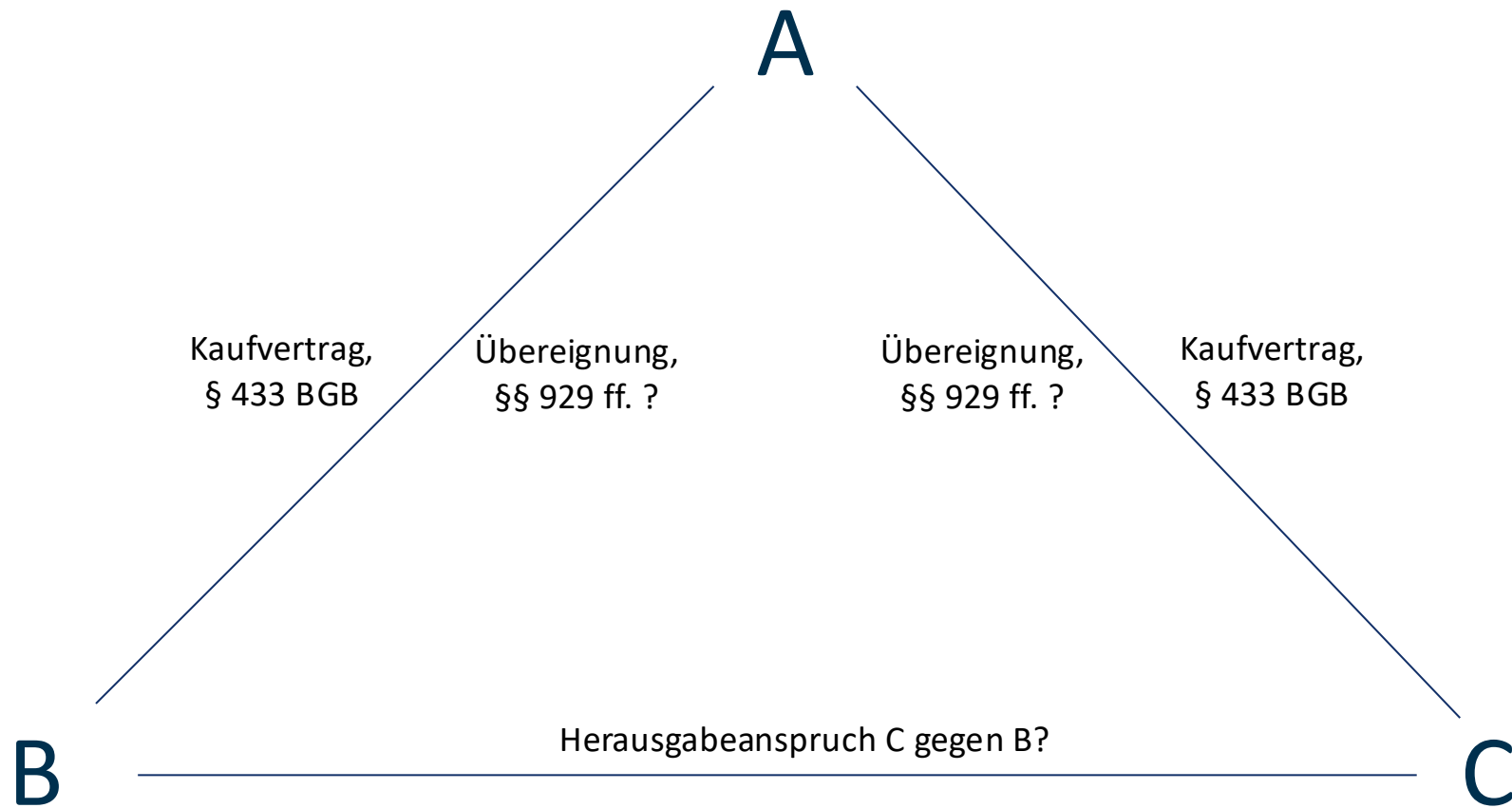


B findet bei dem Antiquitätenhändler A einen alten Schreibtisch, der 1.000 Euro kosten soll. B sagt zu A: „Den Schreibtisch nehme ich.“ A antwortet: „In Ordnung.“ Dann einigen sich A und B darüber, dass der Schreibtisch am Nachmittag abgeholt und bezahlt wird.

Kurz nachdem B gegangen ist, kommt C zu A und bietet für den Schreibtisch 1.500 Euro. A ist begeistert und beide einigen sich über den Kauf des Schreibtisches zu 1.500 Euro, die C sogleich in bar bezahlt. A verpackt den Schreibtisch daraufhin und übergibt ihn an C mit den Worten: „Dieses gute Stück soll nun Ihnen gehören!“ C nickt freudig und trägt den Schreibtisch zu seinem Wagen auf den Hof. Da er aber etwas vergessen hat, geht er kurz in den Laden zurück.

In diesem Moment kommt B und sieht den Schreibtisch auf dem Hof stehen und verlädt ihn in seinen eigenen Wagen, da er glaubt, dass A den Tisch für ihn zur Abholung bereitgestellt hat. C bemerkt dies und verlangt von B den Schreibtisch heraus. Schließlich sei er der Eigentümer. B dagegen beruft sich darauf, dass er den Schreibtisch zuerst gekauft habe und daher vor C Eigentümer geworden sei.

**Kann C von B den Schreibtisch gem. § 985 BGB herausverlangen?**



Anspruchsgrundlage:

**§ 985 Herausgabeanspruch**

*Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen.*

**Anspruch C gegen B aus § 985 BGB**

**C könnte gegen B einen Anspruch auf Herausgabe des Schreibtisches aus § 985 BGB haben.**

Voraussetzung hierfür ist, dass C Eigentümer und B Besitzer des Schreibtisches ohne Recht zum Besitz (§ 986 BGB) ist.

## I. Eigentümer

Fraglich ist, wer Eigentümer des Schreibtisches ist. Ursprünglich war A Eigentümer des Schreibtisches.

### 1. Eigentumsübergang auf B?

Das Eigentum am Schreibtisch könnte aber **nach § 929 S. 1 BGB** auf B übergegangen sein. Dies setzt zunächst die Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber über den Eigentumsübergang voraus.

#### a) Einigung

Zunächst müsste eine Einigung zwischen A und B i.S.d. § 929 S. 1 BGB zustande gekommen sein.

Dabei handelt es sich um einen **dinglichen** Vertrag, der Antrag und Annahme voraussetzt (§§ 145 ff. BGB).

Hier: Dingliche Einigung A – B (+)

#### b) Übergabe (-)

A müsste B den Schreibtisch gem. § 929 S. 1 auch übergeben haben. Die Übergabe setzt die Begründung von Herrschaftsmacht des B durch Veranlassung des A und die vollständige Herrschaftsaufgabe des A voraus. A hat die Begründung der Herrschaftsgewalt des B nicht veranlasst. Eine Übergabe von A an B liegt nicht vor.

## 2. Eigentumsübergang auf C

Das Eigentum am Schreibtisch könnte aber durch **Einigung** und **Übergabe** gem. § 929 S. 1 auf C übergegangen sein.

### a) Einigung (+)

Antrag: „Dieses gute Stück soll nun Ihnen gehören!“

C nimmt diesen Antrag durch sein Nicken konkludent an.

### b) Übergabe

Weitere Voraussetzung des Eigentumsübergangs nach § 929 S. 1 BGB ist die **Übergabe** der Sache an den Erwerber. **Unter der Übergabe versteht man den Verlust jeglicher Besitzposition auf Seiten des Veräußerers und den Besitzerwerb auf Seiten des Erwerbers auf Veranlassung des Veräußerers (Def.).** Der Besitzerwerb erfolgt regelmäßig durch Erlangung der **tatsächlichen Sachherrschaft, § 854 Abs. 1 BGB**. Indem C den Schreibtisch aus dem Laden heraus trägt, erlangt er die tatsächliche Sachherrschaft hierüber und A verliert diese. Eine Übergabe liegt somit vor.

### **c) Berechtigung**

Außerdem müsste A zur Eigentumsübertragung berechtigt gewesen sein. A war Eigentümer des Schreibtisches und somit zur Übertragung des Eigentums berechtigt (vgl. § 903 S. 1 BGB).

### **3. Zwischenergebnis:**

**C ist Eigentümer des Schreibtisches durch Übereignung nach § 929 S. 1 BGB durch A geworden.**

## II. Besitzer

Für einen Anspruch aus § 985 BGB müsste B Besitzer des Schreibtisches sein. Besitzer ist, wer die tatsächliche Sachherrschaft ausübt, § 854 Abs. 1 BGB. B hat den Schreibtisch in seinen Wagen verladen, folglich übt er die tatsächliche Sachherrschaft aus.

## III. Kein Recht zum Besitz

Fraglich ist, ob B zum Besitz berechtigt ist. Als **Recht zum Besitz** könnte der zwischen ihm und A geschlossene Kaufvertrag in Betracht kommen. Der schuldrechtliche Vertrag wirkt aber **nur zwischen den Vertragsparteien** („inter partes“), **nicht** dagegen **gegenüber Dritten (Grundsatz der Relativität der Schuldverhältnisse!)**.

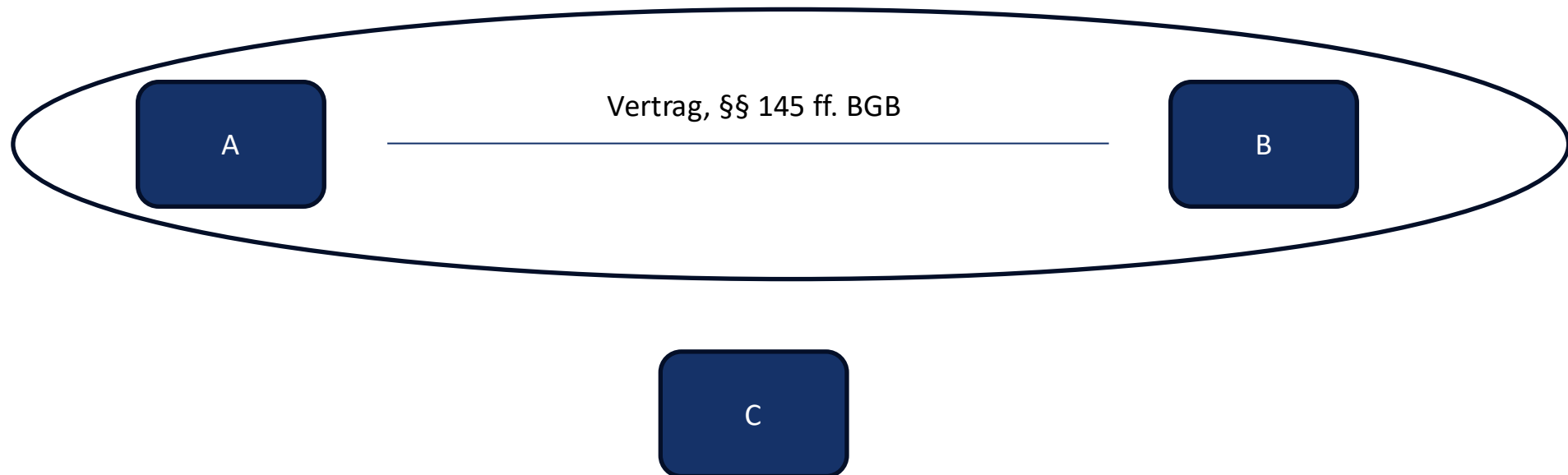
Folglich steht B kein Recht zum Besitz gegenüber C zu.

## IV. Ergebnis:

**C hat gegen B einen Anspruch auf Herausgabe des Schreibtisches gem. § 985 BGB.**

## Der Grundsatz der Relativität der Schuldverhältnisse

Ein Schuldverhältnis wirkt immer nur unmittelbar zwischen den Parteien. Die Parteien können sich somit nur einander gegenüber auf das Schuldverhältnis berufen.



## Empfehlung zur Übung des Gutachtenstils



- gibt es in der Bibliothek!
- Fälle mit Lösungen im Gutachtenstil
- Zu Willenserklärung und Vertragsschluss Fälle 1-13
  - Fall 1 = Fall 3 dieser VL: Ausführliche Lsg. im Gutachtenstil
  - Fall 2 zum Rechtsbindungswillen
  - Fall 12 zur Nichtigkeit
- Zur Anfechtung Fälle 23-25
  - Fall 23 gut geeignet zur Übung der Prüfung der Anfechtung